

<제3편 제1심의 소송절차.제06장 변론.제02절 심리에 관한 제 원칙>
[예상][6.02-1]처분권주의의 의의 및 적용 영역, 제한 및 예외, 위반의 효과

《【문제6.2-1】 처분권주의에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제6.2의 물음1> 처분권주의의 의의 및 적용 영역, 제한 및 예외, 위반의 효과

I. 처분권주의의 의의 및 적용 영역

1. 처분권주의의 의의 ★

- 처분권주의란 "민사소송법 제203조"에 따라 소송의 개시, 심판대상 및 범위의 지정, 소송의 종료를 당사자의 의사에 맡기는 소송법상의 원칙을 말한다. 이는 실체법상의 사적자치의 원칙이 소송법적으로 구현된 것이다.

2. 적용 영역

(1) 소송의 개시 및 종료

- 소송은 원고의 소 제기에 의해서만 개시되며 법원이 직권으로 개시할 수 없다. 또한 당사자는 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 소송상 화해를 통해 소송을 자유롭게 종료시킬 수 있다.

(2) 심판대상의 결정 및 범위

- 법원은 원고가 신청한 청구의 취지와 원인에 구속되므로, 신청하지 않은 청구에 대해 판결할 수 없고 신청 범위를 초과하여 판결할 수도 없다.

II. 처분권주의의 제한 및 예외

1. 공익적 성격에 따른 제한

(1) 가사소송 및 신분소송

- 혼인, 친자관계 등 신분관계 소송은 사회적 공익성이 크므로 당사자의 임의적 처분을 제한하고 직권탐지주의를 적용한다.

(2) 행정소송의 일부 영역

- 행정소송법은 법원이 필요하다고 인정할 때 직권으로 증거조사를 할 수 있도록 규정하여 처분권주의를 일부 제한하고 있다.

2. 형식적 형성의 소

(1) 공유물분할청구의 소

- 공유물분할청구의 소와 같이 법률관계의 형성을 법원의 재량에 맡기는 경우 법원은 당사자의 청구 방식에 구속되지 않고 독자적인 분할 방식을 결정할 수 있다.

(2) 경계확정의 소

- 토지의 경계확정을 구하는 소에서도 법원은 당사자가 주장하는 경계선에 구속되지 않고 객관적으로 정당한 경계를 확정하여야 한다.

III. 처분권주의 위반의 소송법상 효과 (상소사유)

1. 위반의 유형

(1) 양적 초과판결

- 원고가 청구한 수량이나 금액을 초과하여 판결하는 경우이다. 예를 들어 대여금 1,000만 원 청구에 대해 1,200만 원 인용 판결을 내리는 것은 처분권주의에 위배된다.

(2) 질적 초과판결

- 원고가 청구한 소송물과 전혀 다른 종류의 급부를 판결하는 경우이다. 이행의 소를 청구하였는데 법원이 직권으로 확인판결을 내리는 경우가 이에 해당한다.

2. 위반 판결의 효력 및 구제

(1) 상소에 의한 구제

- 처분권주의를 위반한 판결은 법령 위반의 하자가 있으므로 당사자는 상소(항소 또는 상고)를 제기하여 판결의 파기나 취소를 구할 수 있다.

(2) 확정 후의 효력

- 위반 판결이라도 당연무효는 아니며 재심사유("민사소송법 제451조")에도 해당하지 않으므로, 상소 제기 없이 판결이 확정되면 그 하자는 치유되고 기판력이 발생한다.

IV. 결론

- 처분권주의는 사적자치의 원칙을 민사소송 절차에 반영하여 당사자의 자주적인 분쟁 해결 의사를 존중하는 근간이다. 그러나 법적 안정성과 공익적 필요에 따라 형식적 형성의 소나 가사소송 등에서는 예외적으로 그 적용이 제한된다. 실무적으로 법원은 원고의 청구 취지와 원인을 엄격히 해석하여 처분권주의 위반으로 인한 심판 범위 일탈 및 상소 제기의 혼란을 방지하여야 할 것이다.